РЕКЛАМА

Дело № 1-109/2022 (1-566/2021;)

Номер дела: **1-109/2022 (1-566/2021;)**

УИН: **25RS0002-01-2021-008294-77**

Дата начала: **23.11.2021**

Дата рассмотрения: **12.07.2022**

Суд: **Первомайский районный суд г. Владивосток**

Судья: **Цыплакова Лилия Алексеевна**

Статьи УК: **158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Ильин С.Н.		
	Юнусов Абубакир Уткир угли	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			23.11.2021
Передача материалов дела судье			23.11.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		03.12.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	16.12.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	25.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПРОКУРОРА	04.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	02.03.2022

Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	19.04.2022
Судебное заседание	Производство по делу приостановлено	ОБВИНЯЕМЫЙ СКРЫЛСЯ и место его пребывания неизвестно	28.04.2022
Производство по делу возобновлено			06.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА	16.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	30.06.2022
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		12.07.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		12.07.2022
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		12.07.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			15.08.2022
Дело оформлено			16.08.2022

Акты

Дело №(№)

УИД: 25RS 0№-77

ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес> 12 июля 2022 года

Первомайский районный суд <адрес> края в составе:

председательствующего судьипри секретарях	Цыплаковой Л.А.,Юрковой Н.Д.Макаровой Д.Г.
с участием государственных обвинителей:пом. прокуроров <адрес> защитниковподсудимогопереводчиков	Румянцевой Т.С.,Коваль М.А.,Гришиной Ю.В.Герина Я.М.,Ильина С.Н.,Фролова С.Л.,Подолько А.А.Юнусова А.А.у.Сайиткулова У.А.Омоновой Ш.А.к.

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Юнусова Абубакира ФИО6 угли, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, имеющего 5 классов образования, холостого, не работающего, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

Установил:

Юнусов А.У.у. тайно похитил имущество Потерпевший № 1 с причинением значительного ущерба с банковского счета.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так он, ДД.ММ.ГГГГ в период с 01 часа 00 минут до 01 часа 10 минут, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории Спортивной набережной <адрес>, на расстоянии 45 метров от строения № <адрес> но <адрес> в <адрес>, увидел на земле банковскую карту ПАО Сбербанк №, привязанную к банковскому счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес>, оформленную на имя Потерпевший № 1, оборудованную модулем бесконтактной оплаты (Wi-Fi), не представляющую материальной ценности для потерпевшего, достоверно зная, что при оплате товара банковской картой на сумму до 1000 рублей, введение персонального идентификационного номера карты (далее по тексту пин-код) не требуется, реализуя внезапно возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств с банковского счета, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая наступления таковых, не имея права распоряжаться чужими денежными средствами и желая улучшат свое материальное положение, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, поднял с земли указанную банковскую карту на имя Потерпевший №1, который решил воспользоваться путем снятия денежных средств в виде оплаты за товар через терминал.

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на тайное хищение денежных средств с банковского счета, принадлежащего Потерпевший № 1 ДД.ММ.ГГГГ Юнусов А.У. угли, используя оформленную на имя Потерпевший № 1 банковскую карту ПАО Сбербанк № умышленно, тайно от потерпевшего, похитил с банковского счета, № № принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства на общую сумму 5870 рублей при следующих обстоятельствах:

- ДД.ММ.ГГГГ, Юнусов А.У. угли, находясь около киоска по продаже фастфудной продукции «СНОР КЕВАВ», расположенного по адресу <адрес>А, стр. 20, осознавая, что банковская карта и находящиеся на счете денежные средства ему не принадлежат, где тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитил с банковского счета № принадлежащие Потерпевший № 1 денежные средства, оплатив банковской картой ПАО Сбербанк № , посредством безналичного расчета без введения пин-кода на устройстве терминала оплаты, выбранный им товар в 01 час 16 минут на сумму 750 рублей, в 01 час 40 минут на сумму 250 рублей, тем самым распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ, Юнусов А.У. угли, продолжая свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1, находясь в торговом зале магазина «Набережная 24» (ИП ФИО19), расположенного по адресу <адрес>В, осознавая, что банковская карта и находящиеся на счете денежные средства ему не принадлежат, где тайно, умышленно из корыстных побуждений, похитил с банковского счета № посредством безналичного расчета без введения пин-кода на устройстве терминала оплаты, выбранный им товар в 01 час 53 минуты на сумму 650 рублей, в 01 час 54 минуты на сумму 650 рублей, в 01 час 55 минут на сумму 650 рублей и 650 рублей и в 01 час 57 минут на сумму 570 рублей и 650 рублей, тем самым распорядился денежными средствами по своему усмотрению,

Таким образом, Юнусов А.У. угли ДД.ММ.ГГГГ в период с 01 часа 16 минут до 01 часа 58 минут, используя банковскую карту ПАО Сбербанк №, при проведении операций по оплате различного товара, умышленно, из корыстных побуждений похитил с банковского счета № открытому ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший № 1 денежные средства, причинив потерпевшему значительный ущерб на общую сумму 5870 рублей.

Подсудимый Юнусов А.У.у. вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем по ходатайству гос.обвинителя были оглашены его показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого Юнусов А.У.у. показал, что примерно 10 лет назад он с семьей приехал в <адрес> на постоянное место жительства, регистрации на территории РФ он не имеет. В течение последних двух лет он проживает в общежитии по адресу <адрес>, совместно с отцом ФИО2, 1979 года рождения, матерью ФИО3, 1982 года рождения, родной сестрой ФИО4 угли, 2005 года рождения. В настоящий момент, у него нет гражданства какого-либо государства. Документа, удостоверяющего личность, также не имеется, но он записан как сын в паспорт гражданина Узбекистана, своей матери. Официально он не трудоустроен, ему только недавно исполнилось 18 лет. С приезда в <адрес> он обучался вы СОШ №. ДД.ММ.ГГГГ он отдыхал на набережной Спортивной гавани <адрес>, недалеко от <адрес>Б по ул. набережной в <адрес>. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Примерно в 01 час 00 минут – 01 час 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, он гулял по пирсу в районе кафе «Чи-Фань», расположенного по адресу: <адрес>Б, стр. 3. На данном пирсе он обнаружил банковскую карту «Сбербанка», номер карты не помнит, которая лежала примерно по середине пирса, он поднял данную карту и положил себе в карман. Далее он направился в киоск «СНОР КЕВАВ», расположенный по адресу: <адрес>, ул. набережная <адрес>А, стр. 20, где сделал несколько покупок с помощью найденной им банковской карты. Что именно купил, он уже не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Оплату он производил по данной карте с помощью бесконтактной оплаты, прикладывал карту к терминалу. Ввиду того, что покупки совершены были успешно, он понял, что на данной банковской карте имеются денежные средства, в связи с чем он направился в продуктовый магазин. Расположенный по адресу: <адрес>В. В данном магазине он осуществил несколько покупок с помощью найденной банковской карты, что именно покупал, он уже не помнит, но возможно, он приобретал одноразовые испарители дыма. В какой-то момент, оплаты по данной банковской карте перестали проходить, в связи с чем, что он ушел из магазина и данную банковскую карту выкинул, в каком месте он уже не помнит, был в состоянии алкогольного опьянения. На какую сумму он расплатился найденной им банковской картой, он точно не помнит, примерно в размере 5000-6000 рублей. Все произведенные им оплаты были проведены в период примерно с 01 часа 10 минут до 02 часов 00 минут. Расплачиваясь найденной им картой, он понимал, что совершает преступление. Вину признает, в содеянном раскаивается. /т. 1 л.д. 121-123/.

Будучи дополнительно допрошенным ДД.ММ.ГГГГ, Юнусов А.У.у. показал, что подтверждает раннее данные им показания при допросе в качестве подозреваемого, а именно что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 01 часа 16 минут до 01 часа 40 минут он оплачивал товар в киоске «СНОР КЕВАВ», расположенном по адресу: <адрес>А стр. 20, в данной торговой точке он совершил 4 покупки на суммы: 750 рублей, 300 рублей, 750 рублей и 250 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 01 часа 53 минуты до 01 часа 57 минут, он оплачивал товар в магазине «Набережная 24 часа» (ИП ФИО19), расположенного по адресу: <адрес>В, в данном магазине он совершал шесть покупок на суммы: 650 рублей, 650 рублей, 650 рублей, 650 рублей, 570 рублей, 650 рублей. В указанных торговых точках он расплачивался банковской картой ПАО Сбербанк, принадлежащей Потерпевший № 1, которую ранее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 01 часа 00 минут до 01 часа 10 минут нашел на участке местности, распложенном на Спортивной набережной <адрес>. данная банковская карта была оснащена модулем бесконтактной оплаты (значком Wi-Fi), что позволило ему оплачивать покупки до 1000 рублей банковской картой без ввода пин-0кода. В содеянном раскаивается. /т. 1 л.д. 156-158/.

В ходе проверки показаний на месте, Юнусов А.У.у. воспроизвел обстоятельства совершенного им преступления и указав участок местности, расположенный на Спортивной набережной <адрес> с географическими данными 43.114652 северной широты и 131.873317 восточной долготы, пояснил, что на указанном участке ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 01 часа 00 минут до 01 часа 10 минут он нашел банковскую карту ПАО Сбербанк России и оставил данную карту при себе, чтобы в дальнейшем оплачивать различные покупки. Далее Юнусов А. У. угли указал на киоск «СНОР КЕВАВ», расположенный по адресу: <адрес>А стр. 20 и пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 01 часа 15 минут до 01 часа 40 минут, он совершил несколько покупок, расплачиваясь при этом найденной им банковской картой ПАО Сбербанк. Далее Юнусов А. У. угли на терминал, расположенный в торговом зале магазина «Набережная 24 часа» расположенного по адресу: <адрес>В, пояснив, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 01 часа 50 минут до 02 часов 00 минут он совершил

несколько покупок, расплачиваясь при этом найденной им банковской картой ПАО Сбербанк. /т. 1 л.д. 128-136/.

В связи с оглашенными показаниями, подсудимый Юнусов А.У.у. подтвердил их в полном объеме.

Кроме собственного признания, вина подсудимого нашла свое подтверждение показаниями потерпевшего, свидетелей, оглашенных по ходатайству гос.обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, а также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Потерпевший Потерпевший №1 в ходе предварительного следствия показал, что он проживает по адресу: <адрес>, один. ДД.ММ.ГГГГ он открыл на свое имя кредитную карту Visa Classic № **** **** **** 3425 в банке ПАО Сбербанк с кредитным лимитом до 50 000 рублей. Полный номер данной карты не помнит, так как почти ей не пользовался, в настоящее время данной карты у него нет. Банковский счет указанной карты №, открыт в филиале ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. Данная кредитная карта привязана к его абонентскому номеру: № (номер зарегистрирован на его имя в компании «МТС»). На его смартфон приходили СМС- уведомления с номера 900 о всех происходящих операциях с его кредитной карты, также на смартфоне установлено приложение Сбербанк онлайн. Также на кредитной карте был чип-код (Wi-Fi), который позволяет оплачивать покупки с данной карты без ввода пин-кода, но лимит по покупкам в сутки составлял 6000 рублей. В настоящее время он не помнит пин-код от своей кредитной карты. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 00 минут он приехал на спортивную набережную <адрес> с целью прогуляться. Он был один. С собой у него была сумка черного цвета, выполненная из натуральной кожи, размером примерно 15 на 25 см, застегивалась на молнию. В данной сумке находились ключи от автомобиля «Toyota Camry», водительское удостоверение на его имя, СОР на автомобиль марки «Toyota Camry», гражданский паспорт на его имя, денежные средства в сумме 25000 рублей, две банковские карты ПАО Сбербанк, одна из которых кредитная банковская карта Visa Classic № **** **** **** 3425, на которой находились денежные средства 50000 рублей, вторая карта – дебетовая, данные карты в настоящее время он не помнит, на карте отсутствовали денежные средства. Примерно в 00 часов 30 минут он прогуливался в районе комплекса «Косатка-ДВ», расположенного по адресу: <адрес> стр. 6, он увидел свободную лавочку. Он присел на данную лавочку, свою сумку он положил слева от себя на лавочку. Рядом с лавочкой, где он сидел, стояло много неизвестных ему людей, компаний, которые тоже отдыхали. В какой-то момент он отвлекся, после чего, обнаружил, что сумка лежавшая рядом с ним слева от него, пропала. Он сразу понял, что кто-то его сумку похитил. В связи с чем, он начал обыскивать место, где сидел, а так же опросил людей, которые стояли рядом, а так же сидели на соседних лавочках, но никто ничего не видел. После этого он отправился осматривать соседние мусорные баки, надеялся, что похититель заберет только денежные средства, а остальные вещи за ненадобностью выбросит. Но в мусорных баках вои вещи он не обнаружил. В этот момент у него разрядился смартфон и выключился. Он принял решение поехать домой, а утром обратиться в полицию с заявлением о пропажи сумки с его личным имуществом. Когда он приехал по адресу своего проживания ДД.ММ.ГГГГ примерно до 04 часов 00 минут, то поставил свой смартфон на зарядку, после чего он примерно через 50 минут, он включил свой смартфон. Ему начали приходить смс-уведомления с номера 900 о списании денежных средств с его кредитной карты ПАО Сбербанк - Visa Classic № **** **** **** 3425 следующих сумм:

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 16 минут по московскому времени (по местному времени – ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 16 минут) 750 рублей за оплату товаров и услуг в CHOP KEBAB;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 27 минут по московскому времени (по местному времени – ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 27 минут) 300 рублей за оплату товаров и услуг в CHOP KEBAB;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 36 минут по московскому времени (по местному времени – ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 36 минут) 750 рублей за оплату товаров и услуг в CHOP KEBAB;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 40 минут по московскому времени (по местному времени – ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 40 минут) 250 рублей за оплату товаров и услуг в CHOP KEBAB;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 53 минуты по московскому времени (по местному времени – ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 53 минуты) 650 рублей за оплату товаров и услуг в IP BAGIROVA H S 2;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 54 минуты по московскому времени (по местному времени – ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 54 минуты) 650 рублей за оплату товаров и услуг в IP BAGIROVA H S 2;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 55 минут по московскому времени (по местному времени – ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 55 минут) 650 рублей за оплату товаров и услуг в IP BAGIROVA H S 2;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 55 минут по московскому времени (по местному времени – ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 55 минут) 650 рублей за оплату товаров и услуг в IP BAGIROVA H S 2;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 57 минут по московскому времени (по местному времени – ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 57 минут) 570 рублей за оплату товаров и услуг в IP BAGIROVA H S 2;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 57 минут по московскому времени (по местному времени – ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 57 минут) 650 рублей за оплату товаров и услуг в IP BAGIROVA H S 2;

Данные покупки он не совершал. В связи с чем, написал заявление в полицию (по факту кражи сумки с личными вещами ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено уголовное дело №). Его сумку с ключами и документами ему вернул неизвестный ранее парень, который пояснил, что указанную сумку парень нашел в мусорном баке на спортивной набережной <адрес>, но денежные средства и банковские карты там отсутствовали. Контактные данные этого парня у него в настоящее время не сохранились. Ущерб от преступления составляет 5870 рублей 00 копеек. Банковская карта материальной ценности для него не представляет. Ущерб является для него значительным, так как ежемесячный доход составляет 30000, из которых 10000 рублей он тратит на продукты питания, 5000 на коммунальные услуги, остальные денежные средства на иные расходы. Заявляет гражданский иск на сумму 5870 рублей 00 копеек. /т. 1 л.д. 50-52/.

Свидетель ФИО3 в ходе предварительного следствия показала, что с октября 2019 года она проживает по адресу: <адрес>, совместно с мужем ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сыном Юнусовым Абубакиром ФИО6 угли, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью ФИО4 кизи, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На территории РФ она проживает с 2007 года. Русским языком владеет свободно, читает, пишет на русском языке, в <адрес> в школе изучала русский язык, а также изучала русский язык в юридическом институте <адрес>. Успеваемость по русскому языку была на отлично. В 2014 году она получала вид на жительство на территории РФ, она сдавала экзамен по русскому языку, который она сдала успешно. В переводчике не нуждается. У нее открыто ИП ФИО3, она осуществляет изготовление и реализацию хлебобулочных изделий в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она родила сына Юнусова Абубакира ФИО6 угли в <адрес> район Когон. Родился сын Юнусов А.У. угли без патологий. Около недели пролежала с сыном в родильном доме, после чего была выписана совместно с сыном домой. Юнусова А.У. угли воспитывали она и ее муж ФИО2 до четырех лет. В детский сад Юнусов А.У. угли ходил один год с трех лет до четырех лет в <адрес>. С 2007 года, они с мужем и младшей дочерью ФИО4 кызы уехали в Россию на постоянное место жительства. Сын Юнусов А.У. угли остался проживать с ее матерью и отцом. Юнусова А. У. угли они оставили жить с бабушкой и дедушкой, так как им тяжело было ехать в Россию с двумя несовершеннолетними людьми. В 2009 году Юнусов А.У. угли пошел в 1-ый класс в школу № НАВОИ <адрес>. В 2010 году они с мужем решили перевести сына Юнусова А. У. угли на территорию РФ, в связи с этим ее мать забрала документы со школы, где учился Юнусов А. У. угли. Но перевести сына в 2010 году у них не получилось, причины она уже не помнит. И Юнусов А. У. угли с 2010 по 2011 год не проходил обучение. С рождения Юнусова А. У. угли по настоящее время последний никаких серьезных заболеваний не имел на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоял, рос

послушным, спокойным и добрым мальчиком, никаких психических расстройств не имеет, в коллективе с одноклассниками и друзьями активный добрый отзывчивый. В 2011 году на постоянное место жительства в <адрес> она привезла своего сына Юнусова А. У. угли. Регистрации на территории РФ у него пока нет. Из документов у Юнусова А. У. угли есть только свидетельство о рождении, также Юнусов А. У. угли вписан в ее паспорт иностранного гражданина. В настоящее время собраны все необходимые документы и поданы в консульство <адрес> с целью получения паспорта гражданина Узбекистана на Юнусова А. У. угли. По приезду в <адрес>, Юнусова А. У. угли с 2012 года по 2017 обучался в общеобразовательной школе № по адресу: <адрес>, с первого класса по 6 класс. В настоящее время Юнусов А. У. угли не обучается в связи с неуспеваемостью по учебе, поэтому находится в поиске работы. В середине сентября 2022 года Юнусов А. У. угли сообщил ей, что совершил преступление, а именно, что нашел банковскую карту и оплачивал картой свои покупки на сумму около 6000 рублей. Подробности совершенного преступления, а именно где Юнусов А. У. угли нашел банковскую карту, когда, где осуществлял покупки Юнусов А. У. угли ей не сообщил. /т. 1 л.д. 80-82/.

Свидетель ФИО19кызы в ходе предварительного следствия показала, что по адресу: <адрес>, она проживает совместно с семьей. С 2012 года у нее зарегистрировано ИП. В 2015 она открыла продуктовый магазин «Набережная 24 часа» по адресу: <адрес>В, который работает по настоящее время. Режим работы магазина –круглосуточно. Она является директором магазина «Набережная 24 часа». В указанном магазине работает несколько продавцов – 4 человека, при этом недавно (в сентябре 2021) поменялись продавцы, т.е. устроились новые, ранее работавшие продавцы уволились. Книгу учета о том, в какие дни выходят те или иные продавцы она не ведет. Кто из продавцов работал ДД.ММ.ГГГГ ей неизвестно, прошло много времени. Она в магазин приезжает не часто. О совершенном преступлении ДД.ММ.ГГГГ, а именно о том, что в магазине «Набережная 24 часа» мужчина оплачивал покупки не принадлежащей ему банковской картой, ей стало известно от сотрудников полиции. Так как в магазине расположены камеры видеонаблюдения, она выдала сотрудникам полиции запись с камеры видеонаблюдения за ДД.ММ.ГГГГ. /т. 1 л.д. 89-92/.

Вина подсудимого объективно подтверждается письменными доказательствами,Ю исследованными в судебном заседании:

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя ФИО20, зарегистрированном в ОП № УМВД России по <адрес> в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в отделе по расследованию преступлений, совершаемых на территории <адрес> СУ УМВД России по <адрес> возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ по факту того, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 04 часа 00 минут, неустановленное лицо, находясь по адресу: <адрес>, тайно, путем свободного доступа похитило денежные средства в размере 25000 рублей, принадлежащие Потерпевший № 1 В ходе предварительного следствия установлении, что ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, тайно похитило с банковского счета ПАО Сбербанк № денежные средства в сумме 5300 рублей, принадлежащие ФИО21, /т. 1 л.д. 16/;

- копией сообщения о преступлении оперативного дежурного, зарегестрированного в ОП № УМВД России по <адрес> в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 06:33 на 02 поступило сообщение от Потерпевший №1, который сообщил, что 04 часа 00 минут на Набережной на скамейке путем свободного доступа у него был похищен кожаный кошелек черного цвета, в котором находились денежные средства, банковская карта ПАО Сбербанк и документы. В 04 часа 50 минут произошли списания денежных средств на общую сумму 6000 рублей. /т. 1 л.д. 21/;

- копией заявления Потерпевший №1, зарегистрированным в ОП № УМВД России по <адрес> в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое похитило с его банковской карты денежные средства на сумму 6000 рублей, /т. 1 л.д. 22/;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому с участием подозреваемого Юнусова А. У. угли, защитника ФИО26 и переводчика ФИО22 осмотрен участок местности, расположенный в районе Спортивной набережной <адрес>, расположенный в 45 метрах от <адрес> стр. 2 по <адрес> в <адрес>, в ходе осмотра Юнусов А. У. угли пояснил, что на данном участке им была найдена банковская карта ПАО Сбербанк, впоследствии при помощи которой он рассчитывался за товар в магазине без введения пин-кода, так как карта имела значок Wi-Fi. /т. 1 л.д. 28-30/;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен киоск фастфудной продукции «CHOP KEBAB», расположенный по адресу: <адрес>, стр 20. В ходе осмотра места происшествия было установлено место и способ совершения преступления. /т. 1 л.д. 32-35/;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому с участием ФИО19 кызы осмотрен торговый зал магазина «Набережная 24 часа» по адресу: <адрес>В, в ходе осмотра которого изъят диск CD-R с видеозаписью за ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра места происшествия были установлено место и способ совершения преступления. /т. 1 л.д. 36-42/;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение дополнительного офиса ПАО Сбербанк № расположенного по адресу: <адрес>, где был открыт счет № банковской карты ПАО Сбербанк № счету на имя Потерпевший №1 /т. 1 л.д. 36-42/;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты светокопии справок по операциям из ПАО Сбербанк на 10 листах и скриншот реквизитов банковского счета ПАО Сбербанк./ т. 1 л.д. 57-60/;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому изъятые 16.009.2021 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1 светокопии справок по операциям из ПАО Сбербанк на 10 листах и скриншот реквизитов банковского счета ПАО Сбербанк, осмотрены, согласно осмотра которых ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 16 минут по московскому времени (по местному времени – ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 16 минут) произошло списание денежных средств 750 рублей за оплату товаров и услуг в CHOP KEBAB, 300 рублей, 750 рублей, 250 рублей за оплату товаров и услуг в CHOP KEBAB; и ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 53 минуты по московскому времени (по местному времени – ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 53 минуты) произошло списание денежных средств 650 рублей, 650 рублей, 650 рублей, 650 рублей, 570 рублей, 650 рублей за оплату товаров и услуг в IP BAGIROVA с банковской карты Visa Classic № **** **** **** 3425, держателем которой является ФИО7 ФИО27 номер счета данной банковской карты № открыт в офисе по адресу: <адрес>, участвующий при осмотре Потерпевший №1 пояснил, что в данных магазинах он товар не покупал и картой не рассчитывался, так как банковская карта была им утеряна ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 30 минут до 01 часа 00 минут на Спортивной набережной в <адрес>. Осмотренные документы после осмотра признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела. Хранятся при уголовном деле. /т. 1 л.д. 61-67/;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому с участием потерпевшего Потерпевший №1 осмотрен ответ с ПАО Сбербанк исх. № ЗНО0161326343 от ДД.ММ.ГГГГ по движению денежных средств, полученный по запросу, согласно осмотру которого по банковской карте Visa Classic № **** **** **** 3425 (номер счета данной банковской карты №) были проведены операции по оплате товаров и услуг ДД.ММ.ГГГГ в CHOP KEBAB VLADIVOSTOK и IP BAGIROVA H S 2 VLADIVOSTOK на общую сумму 5870 рублей. Участвующий при осмотре потерпевший Потерпевший № 1 операции по оплате товаров и услуг ДД.ММ.ГГГГ в CHOP KEBAB VLADIVOSTOK и IP BAGIROVA H S 2 VLADIVOSTOK не совершал. После осмотра ответ с ПАО Сбербанк исх. № ЗНО0161326343 от ДД.ММ.ГГГГ по движению денежных средств признан вещественным доказательством по уголовному делу, приобщен в качестве

вещественных доказательств к материалам уголовного дела, хранится при уголовном деле./т. 1 л.д. 96-99/;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого Юнусова А. У. угли в присутствии переводчика ФИО23 и защитника ФИО26 осмотрен диск CD-R с видеозаписью за ДД.ММ.ГГГГ, изъятый в ходе ОМП ДД.ММ.ГГГГ в магазине Набережная 24 часа» (IP BAGIROVA H S 2 VLADIVOSTOK) по адресу: <адрес>В, согласно осмотра которой отчетливо видно как Юнусов А. У. угли, находясь в торговом зале магазина, через терминал расплачивается за покупку товара банковской картой. Участвующий в ходе осмотра подозреваемый Юнусов А. У. угли подтвердил свои действия, запечатленные на видеозаписи, пояснив, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь в магазине, Набережная 24 часа» (IP BAGIROVA H S 2 VLADIVOSTOK) по адресу: <адрес>В, в период времени с 01 часа 50 минут до 02 часа 00 минут совершил несколько покупок, расплачиваясь при этом банковской картой ПАО Сбербанк России, которую ранее нашел на участке местности, расположенного на Спортивной набережной <адрес>. После осмотра CD-R диск с видеозаписью признан вещественным доказательством по уголовному делу, приобщен в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела, хранится при уголовном деле. /т. 1 л.д. 137-141/;

Оценивая в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу об обоснованности привлечения Юнусова А.У.у. к уголовной ответственности.

Так из показаний Юнусова А.У.у. следует, что он нашел банковскую карту потерпевшего, и впоследствии совершал по ней покупки, при указанных в обвинении обстоятельствах.

Показания подсудимого подтверждаются показаниями потерпевшего, пояснившего об обстоятельствах хищения у него с банковской карты денежных средств, которые согласуются с письменными доказательствами, в том числе протоколами осмотра места происшествия, справками о движении денежных средств по счету потерпевшего, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ происходило списание денежных средств в счет оплаты товаров и услуг в установленном органами предварительного следствия размере.

Таким образом, оценивая в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства, согласующиеся между собой и признанные судом достаточными и достоверными, суд приходит к выводу, что вина Юнусова А.У.у. в тайном хищении имущества потерпевшего с банковского счета в значительном размере в судебном заседании нашла свое полное подтверждение.

Судом установлено, что Юнусов А.У.у. ДД.ММ.ГГГГ в период с 01 часа 16 минут до 01 часа 58 минут, используя банковскую карту, принадлежащую Потерпевший №1, тайно похитил с банковского счета денежные средства на общую сумму 5870 рублей, используя бесконтактный способ оплаты, имеющейся на банковской карте потерпевшего.

Квалифицирующий признак кражи «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение в судебном заседании, в том числе и показаниями потерпевшего.

Действия Юнусова А.У.у. носят оконченный характер.

Органами предварительного расследования действия Юнусова А.У.у. правильно квалифицированы по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

В судебном заседании изучалась личность подсудимого

Подсудимым Юнусовым А.У.у. согласно ст. 15 УК РФ совершено умышленное тяжкое преступление.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого в силу ч. 1 ст. 61 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд относит явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением, а также признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, оказание помощи своей семье.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, в силу ст. 63 УК РФ является совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, поскольку в судебном заседании ФИО28 пояснил, что нахождение его в таком состоянии повлияло на совершение им указанного преступления.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, судом не усматривается оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.

О наличии иждивенцев либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, об иных характеризующих данных о своей личности подсудимый суду не сообщил.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного до и после совершения преступления, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали суду основания для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Оснований для освобождения от наказания или от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела судом не установлено.

Принимая во внимание личность подсудимого, а так же с учетом конкретных обстоятельств дела, характера и общественной опасности совершенного преступления, тяжести содеянного, пояснений подсудимой о наличии постоянного дохода, суд считает возможным применить наказание в виде штрафа.

Оснований для предоставления отсрочки или рассрочки в уплате штрафа, судом не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу разрешается судом в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 226.9, 296, 297, 316 и 317 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Юнусова Абубакир Уткир угли признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, с учетом содержания Юнусова А.У.у. под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, смягчить Юнусову Абубакиру ФИО6 угли наказание в виде штрафа, снизив его размер до 100 000 (ста тысяч) рублей.

Меру пресечения в виде заключения под стражей – отменить, освободить Юнусова Абубакир ФИО6 угли из-под стражи в зале судебного заседания.

Вещественные доказательства: копии справок по операциям ПАО Сбербанк и скриншот реквизитов банковского счета, ответ ПАО «Сбербанк», диск с видеозаписью за ДД.ММ.ГГГГ – оставить при уголовном деле.

Сумму штрафа перечислять по следующим реквизитам: Управление Федерального казначейства по <адрес> (УМВД по <адрес>) л/с 04201431290, ИНН 2540019970, КПП

254001001, БИК 040507001, ОКТМО 05701000, Дальневосточное ГУ Банка России <адрес>, р/с 401№, КБК 18№.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Первомайский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий судья Л.А. Цыплакова

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».